

告胜诉判决的履行，最终降低原告的诉讼成本才是根本之举。

（二）行政参与、说明理由的司法支持

关于说明理由，如果程序存在瑕疵，会遭到司法的否决。我国澳门地区的《行政程序法》第107条规定，“采纳含糊、矛盾或不充分之依据，而未能具体解释作出该行为之理由，等同于无说明理由。”

公众参与（特别是听证程序）和说明理由在我国相关法律中已开始体现。同时，根据《行政诉讼法》第54条的规定，法院对于程序违法（如听证程序）和主要证据不足（如没有说明理由）的行政行为，判决

撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为；对于行政处罚显失公正的，可以判决变更。由此可见，我国立法对行政参与和说明理由的司法支持尚属明确。但如前文分析的，我国行政参与和说明理由程序主要的问题还在于程序不够细化、适用范围有限等，这些问题不解决，立法确认的司法审查支持不过是一句空头诺言。

本文作者：中南大学马克思主义理论博士后流动站
在站博士后，中南大学法学院讲师
责任编辑：赵 俊

Legal Control over Discretion

——From the Perspective of Administration Openness

Li Mo

Abstract: A wide range of discretion and the existence of its defects lead to the result that the administrative law pays more attention to discretion. Administration openness is the most effective way to control the discretion. In modern concept of democratic politics and the rule of law, administration openness should be integrated into legislative control, administrative control and judicial control so that the legal control over discretion can be achieved effectively.

Key words: discretion; administration openness; legal control

观点选萃

阳明心学、佛学对明中后期科举考试的影响

张献忠

山东大学历史文化学院博士后、天津人民出版社副编审张献忠认为：

对于明代科举考试，学界一般笼统地说以程朱理学为指导思想，这种说法是非常错误的。如果动态地考察明代科举考试，就会发现，明前期的科举考试确实以程朱理学为指导，考生在答卷时大都能“专以程朱传注为主”。但明中后期，随着思想文化的日趋多元化，程朱理学的意识形态霸主地位开始动摇，科举考试中开始大量出现“引用《庄》、《列》、《释》、《老》等书语句者”。袁黄因在援朝抗倭战争中得罪刘如松而遭弹劾，削职归家，此后袁黄便杜门教子授徒，潜心著述，编纂了大量科举考试用书。从这些科举考试用书中可以看出当时科举考试对程朱理学的背离，看出阳明心学和佛学对明中后期科举考试的影响。

这种现象与明中后期的整个思想状况有关。明中后期，讲学之风日益兴起，阳明心学在士大夫中的影响也随之日益广泛和深入，徐阶、李春芳、耿定向等朝廷重臣都是王学的信徒，在这种情况下，阳明心学必然要向科举渗透。在知识阶层中，援佛入儒的风气也颇为兴盛，如李贽、焦竑以及“公安三袁”等都信仰或精通佛学，袁黄也是佛学的信徒。正是在这种思想状况下，佛学义理开始向儒学渗透，阳明心学开始出现禅学化的趋势，佛学因此藉由王学向科举考试渗透。袁黄所纂的举业用书在当时有很大的市场，“天下士传诵”，“令都市纸增价”。实际上明代中后期很多的举业大家都受阳明心学和禅宗思想的影响，所有这些又进一步瓦解了明中后期程朱理学的意识形态霸主地位，促进了科举考试指导思想和整个思想文化的多元化。

（赵俊 摘编）

73